

# 被执行人名下合伙企业财产份额的执行规则

——董某某执行异议案

## 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2024)最高法执监121号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：吉林某投资公司

被执行人：北京某投资公司、丁某某

异议人(复议申请人):董某某

## 【基本案情】

吉林某投资公司与北京某投资公司、丁某某股权转让纠纷一案，北京市高级人民法院作出的(2021)京民终794号判决已经发生法律效力。吉林某投资公司向北京市第三中级人民法院(以下简称北京三中院)申请强制执行，该院于2022年1月25日立案执行。执行中，该院对被执行人北京某投资公司持有的某某有限合伙企业出资额20290500元的普通合伙人份额(以下简称案涉合伙份额)予以评估、拍卖。二拍流拍后，申请执行人吉林某投资公司同意以第二次拍卖保留价63071360元抵偿债务。2023年3月16日，该院作出(2022)京03执179号之二执行裁定，终结本案本次执行程序。

2023年5月29日，某商事服务局根据北京三中院(2022)京03执179号之一执行裁定及协助执行通知，将案涉合伙份额及相关权益过户至吉林某投资

公司名下并予公示。

2023年6月1日，某商事服务局向某某有限合伙企业及有限合伙人作出《提醒函》称，根据合伙企业法第六十一条第二款“有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人”的规定，因北京某投资公司所持份额被人民法院强制执行，提醒该合伙企业如有新的普通合伙人应在作出变更决议之日起30日内向该局申请变更登记；否则，依据合伙企业法第七十五条“有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散”的规定，应依法向该局申请注销登记。

后因吉林某投资公司在内的全体合伙人无法协商选定新的民事主体担任某某有限合伙企业的普通合伙人，且无法就解散某合伙企业并启动清算分配达成一致意见，吉林某投资公司依据合伙企业法第六十一条、第八十五条等规定以“无普通合伙人的状态达到30日”为由申请对某某有限合伙企业强制清算。2023年8月30日，珠海中院作出(2023)粤04清申10号民事裁定：受理吉林某投资公司对某某有限合伙企业进行清算的申请。

董某某系某某有限合伙企业的有限合伙人之一，对北京三中院上述拍卖、抵债的执行行为提出异议，即本案。

### 【案件焦点】

执行法院可否在某某有限合伙企业的其他合伙人未购买且未同意对外转让被执行人北京某投资公司持有的该企业名下的财产份额的情况下，对该财产份额采取公开拍卖等执行措施。

### 【法院裁判要旨】

北京市第三中级人民法院经审理裁定如下：驳回异议人董某某的异议请求。董某某不服，申请复议。

北京市高级人民法院经审查认为：《中华人民共和国合伙企业法》第四十二条规定，合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。人民法院强制执行合伙

人的财产份额时，应当通知全体合伙人，其他合伙人有优先购买权；其他合伙人未购买，又不同意将该财产份额转让给他人的，依照本法第五十一条的规定为该合伙人办理退伙结算，或者办理削减该合伙人相应财产份额的结算。第五十一条规定，合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。上述规定是基于合伙企业是两个以上合伙人，为了共同的事业目的，以订立共享利益、共担风险协议为基础而设立的经营方式或组织体，合伙人之间的合作系建立在对彼此人身高度信赖的基础之上，故合伙企业具有高度的人合性；合伙人财产份额体现了合伙人对合伙企业财产所占的比重，也表明其合伙人身份；合伙人财产份额的转让，不仅是合伙企业的重要事务，还涉及合伙企业合伙人的变更，直接影响着合伙企业存续的基础。因此，人民法院在执行合伙人与合伙企业无关的债务的案件中，如需对合伙人在合伙企业中的财产份额强制执行，则应当严格按照上述规定进行。

本案中，被执行人北京某投资公司未履行生效判决确定的义务，吉林某投资公司有权向北京三中院申请强制执行其在某某有限合伙企业中的财产份额。但应注意到，该案涉合伙份额属于某某有限合伙企业的唯一普通合伙人持有的合伙企业财产份额。北京三中院在强制执行上述案涉合伙份额时，应依法保护其他合伙人的优先购买权及合伙事务权等合伙人权利，即只有在其他合伙人未购买且均同意对外转让的情况下，才可对案涉合伙份额采取公开拍卖等执行措施；其他合伙人未购买又不同意将该财产份额转让给他人的，应按照《中华人民共和国合伙企业法》第五十一条的规定办理。结合在案证据，北京三中院系在未征得其他合伙人同意对外转让案涉合伙份额的情况下，径行拍卖案涉合伙份额并在流拍后作出以物抵债裁定，该执行行为不符合《中华人民共和国合伙企业法》第四十二条的规定，北京三中院针对案涉合伙份额所作出的以物抵债裁定应予撤销。

北京市高级人民法院依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第二项之规定，作出(2023)京执

复302号执行裁定：

一、撤销北京市第三中级人民法院(2023)京03执异50号执行裁定；

二、撤销北京市第三中级人民法院(2022)京03执179号之一执行裁定，发回北京市第三中级人民法院重新作出执行行为。

吉林某投资公司不服，提出申诉。最高人民法院经审理认为：

第一，合伙企业法第七十四条规定适用于人民法院强制执行有限合伙人的财产份额的情形。而本案中，北京某投资公司是某有限合伙企业的唯一普通合伙人，案涉合伙份额系普通合伙人的财产份额，而非有限合伙人的财产份额；

第二，本案中，合伙企业的其他部分合伙人不仅未主张优先购买权，而且还向人民法院提出异议要求停止处置案涉合伙份额，其实质是不同意对外转让案涉合伙份额。依照上述条款规定，这种情况下，执行法院应当责令其他合伙人为被执行人吉林某投资公司办理退伙结算。但是，执行法院仍然两次网络司法拍卖，流拍后又径行通过以物抵债方式强制处置案涉合伙份额并作出以物抵债裁定，显然违反了《中华人民共和国合伙企业法》第四十二条的规定。北京高级人民法院适用《中华人民共和国合伙企业法》第四十二条规定否定以物抵债裁定，适用法律并无不当。综上，最高人民法院裁定如下：

驳回吉林某投资公司的申诉请求。

### 【法官后语】

人民法院执行被执行人的责任财产，应当严格遵循强制执行程序的相关规定，以确保胜诉当事人合法权益的及时高效兑现。但以效率作为其最高遵循，并不意味着强制执行可不受实体法既有规则的约束。人民法院在强制执行过程中应当注意与实体法秩序保持协调，尊重实体法的基本精神和具体规则。究其原因：一是因为实体法规范才是民商事主体进行民商事活动所遵循的基础规范，强制执行法律规范调整的只是例外情形；二是如果进入执行程序后即可改变非执行法规范施加于自身的不利影响，那么这样的制度安排很有可能诱发债务人通过虚构强制执行的情形，从而取得在非执行法规范调整下无法获取的利益，由此产生道德风险；三是除双方当事人外，强制执行还可能涉及第三人，该第

三人在实体法规范下本应享有的合法权益不应因强制执行而受到损害。

合伙企业是两个以上合伙人为了共同的事业目的，以订立共享利益、共担风险协议为基础而设立的经营方式或组织体。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，凸显了合伙企业的人合性，而有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，突出了有限合伙企业的资合性。《中华人民共和国合伙企业法》第四十二条第二款、第五十一条第一款规定了强制执行普通合伙人在合伙企业的财产份额的执行方法。相比较《中华人民共和国合伙企业法》第七十四条，法律对普通合伙人和有限合伙人在合伙企业的财产份额分别规定了不同的执行方法，前者以经其他合伙人同意对外转让为处置要件，后者不以经其他合伙人同意对外转让为处置要件。具体到案件中，合伙企业的其他部分合伙人不仅未主张优先购买权，而且还向人民法院提出异议要求停止处置案涉合伙份额，其实质是不同意对外转让案涉合伙份额。这种情况下，执行法院通过以物抵债方式强制处置案涉合伙份额并作出以物抵债裁定，显然违反了《中华人民共和国合伙企业法》第四十二条的规定。此外，某合伙企业虽是股权投资基金企业，具有较强的资合性特点，但企业的经营范围并不能否定该企业作为有限合伙企业的企业性质，不能否定该企业具有的人合性。上述判断观点被最高人民法院(2024)最高法执监121号执行裁定认可。

特别需要执行实施案件实务中加以注意的，最高人民法院还在该监督裁定中延伸阐明，根据《中华人民共和国民法典》第九百六十七条、第九百六十九条的规定，合伙财产属于合伙人共有的财产。而关于涉案合伙企业份额的强制执行，可以参照适用《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第二款、第三款关于共有财产的强制执行规定进行操作，即如果其他合伙人在合理期限内未完成退伙结算或者完成的退伙结算明显违法、损害申请执行人利益的，人民法院应当准许申请执行人代位提起有关退伙结算的司法程序，为人民法院对普通合伙人在有限合伙企业中的财产份额的执行释明了路径。

编写人：北京市高级人民法院 杨林 熊诗岚

